

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [10] 계약업무처리 개선 필요

소 관 부 서 ▲처 ♠팀

조 치 부 서 ▲처 ♠팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆ ♠팀은 계약담당부서로서 계약업무를 총괄하고 있으며, 그 외 부서에서는 계약을 요청하고 체결된 계약 건의 감독과 완료 후 대가지급을 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◆◆는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조(공공기관) 및 제5조(공공기관의 구분)에 따른 기타공공기관으로 계약업무에 있어 「기타공공기관 계약사무 운영 규정」을 따라야 하며 이 규정에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 「공기업·준정부 기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하여야 한다.

가. 계약 유형의 구분 관련

공사계약은 건설, 전기, 정보통신, 소방시설 등 시설물을 설치, 유지, 보수, 해체하는 계약이며, 용역계약은 재물의 형태를 취하지 않고 노무나 서비스 등을 제공하는 계약이며, 구매(물품)계약은 이미 만들어진 완성품을 구매하거나 별도 규격에 맞게 계약상대자에게 물품을 새로 제작하게 하는 계약을 말한다.

공사계약, 용역계약, 구매계약은 적용되는 관계 법령(예: 공사-「건설기본법」, 용역-「엔지니어링산업진흥법」, 구매-「(계약예규)물품구매(제조)계약 일반조건」 등)과 계약 목적물의 인수방법이 상이하며,(예: 공사·용역-기성/준공검사, 구매-인수/품질검사) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 ◆◆의 「계약규정」에 정한 하자보수기간 및 보증금률, 지체상금률 또한 달리 적용된다.

나. 준공업무처리 관련

공사 및 용역의 경우 계약목적물 완성 후 각각 기획재정부 「(계약예규)공사공사계약일반조건」 제27조(검사), 「(계약예규)용역계약일반조건」 제20조(검사)에 따라 준공검사 절차를 실시하여야 하며 이때 목적물이 계약서에 따라 완성되었는지를 확인하고 청구된 준공(기성)금액의 정산을 통해 계약금액 지급 시 과다 또는 과소 지급되지 않도록 하여야 한다.

다. 예산산정 방법 관련

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(예정가격 결정기준)와 ◆◆ 「계약규정」 제6조(예정가격 결정기준)에 따르면 예정가격은 거래실례가격, 원가 계산가격에 의한 가격 등을 우선하고 이를 통한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·용역 등의 거래실례가격 또는 전적가격을 적용하도록하고 있으며, 기획재정부 「(계약예규)예정가격작성기준」에서 세부내용을 상세하게 기술하고 있다.

특히 공사계약에서는 원가계산을 통해 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따른 산업안전보건관리비 등과 같이 다른 법령에서 정한 경비의 계상 여부를 판단하여야 한다.

따라서 ♠팀에서는 계약업무 시 계약유형을 명확하게 구분하여 법령 및 지침을 위반하는 사항이 없도록 하고 준공검사를 통해 계약 목적물의 완성 여부를 면밀히 검토하고 준공금액의 적정성을 확인하여야 한다. 또한 거래실례가격 또는 원가계산에 의한 가격을 적용하여 적정하고 합리적인 예산금액을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 계약 유형의 정확한 구분 필요

감사대상기간 동안 ◆◆에서 실시한 계약 건들을 확인한 결과 계약시행계획 품의 문서, 계약 시방서, 계약서에서 계약의 종류(공사, 용역, 구매)를 혼용하고 있는 사례가 확인되었다.[예) ○○용역(20##년): 시행계획-공사, 시방서-설치조건부 구매, 계약서-용역]

나. 준공업무처리 미흡

◆◆에서는 공사, 용역 준공 시 대부분 준공검사를 실시하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

공사계약에 있어서는 물품 검수보고서로 대신하고 있는 사례[예) ○○공사(20##. #.)]가 있었으며, 용역계약에 있어서는 용역 종료 후 감독자의 현장 확인으로만 준공여부를 확인하고 있는 것으로 확인[예) ○○용역(20##. #.)]되었다.

다. 예산산정 방법 개선 필요

◆◆의 경우에는 공사, 용역 예산 결정 시 전부 견적가격을 적용하고 있어 산정된 예산금액의 신뢰성이 훼손되었으며, 원가계산 미시행에 따라 “○○공사(계약기간 20##. #. #. ~ 20##. #. #.)”의 경우 공급가액 #천 원으로 20,000천 원(재료비+직접노무비) 이상, 공사 기간 1개월 이상 공사임에도 산업안전보건관리비 및 국민건강보험료 등의 누락 여부를 확인하지 못하였다.

관계부서 의견 ◆◆에서는 감사의견을 수용하면서 계약업무 전반에 대한 개선을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은

- ① 지적된 문제점(계약 유형의 혼용 사용, 준공검사 미시행, 견적서만을 통한 예산산정)에 대한 개선 방안을 수립하여 담당자를 대상으로 교육을 실시하시고,(통보1)
- ② 공사(용역)계약 예산 산정 시 원가계산방법을 적용할 수 있도록 관련 담당자들을 대상으로 전문 교육을 수강토록 하시고, 예산산정 시 원가계산방법 적용을 확대 하시기 바랍니다.(통보2)